



同》签署不知情、不同意为由抗辩。

本案审理过程中，董乙将董甲、孙某诉至法院，请求对涉案房屋分家析产，且未告知法官涉案房屋有在审案件情况。法院出具民事调解书，确认涉案房屋由董乙与董甲按份共有。李某得知调解情况后，就调解书提起第三人撤销之诉。

### 【案件焦点】

孙某出售房屋是否为有权代理。

### 【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。既有生效判决已经确认李某与孙某就涉案房屋签订的《房屋买卖合同》及《补充协议》有效。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。

各方就董甲、董乙是否清楚孙某将房屋出售给李某存在争议。首先，《房屋买卖合同》订立时董甲与孙某尚在夫妻关系存续期间。庭审中，董甲、董乙认可家庭支出和管账均由孙某负责，涉案房屋的拆迁安置补助协议及补偿款均由孙某代表董甲、董乙签字办理。故孙某代表其他家庭成员订立房屋买卖合同符合其家庭对外处理事务的一贯做法。其次，董甲、董乙作为家庭成员对家庭共同财产亦有管理之责。涉案房屋自1999年起即交付给李某居住，1999年至2003年两家还处于上下楼邻里关系，董甲、董乙作为家庭成员应当清楚孙某将涉案房屋这一重大财产出卖并交付给李某的事实。另外，《房屋买卖合同》及《补充协议》多次确认房屋的购买价款为20万元，且已经支付给了孙某。考虑到李某支付款项期间的房屋出售价格及租赁价格，李某支付的20万元与当时房屋市价相当。孙某只收取了17.5万元、款项性质为租金的说法与合同约定不符、与当时市场价格和交易习惯不符，故法院对孙某的说法不予采信。孙某认可将所收房款部分用于家庭日常生活，因此，董甲、董乙作为家庭成员已从涉案房屋的处置中实际受益。故董甲、董乙应当对孙某将涉案房屋出卖给李某的事实知情且同意。涉案房屋已经符合《房屋买卖合同》及《补充协议》约定的办理过户手续条件。李某请求孙某、董甲、董乙继续履行合同，协助办理涉案

房屋过户登记手续并承担相关费用的请求，符合合同约定。

综上，北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第六十条之规定，判决如下：

被告董甲、孙某、董乙于判决生效之日起十日内协助原告李某将503号房屋的所有权转移登记至原告李某名下，办理转移登记所需费用由被告董甲、董乙、孙某负担。

董甲、董乙、孙某不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：一审判决认定事实清楚、适用法律正确，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

### 【法官后语】

房价波动下，房屋买卖易出现毁约行为，一方以种种理由破坏合同履行。本案中，因涉案房屋买卖协议签约时间较为久远，当事人法律意识尚不充分，且签约时当事人以朋友关系、邻里关系作为信任基础，故所签买卖合同仅有卖方妻子作为代理人签字，形式上存在欠缺。买卖双方围绕涉案房屋，引发了多起诉讼，卖方否认签署协议事实，并通过离婚诉讼、调解确权等方式恶意阻却已售房屋产权变更，在卖方反悔导致的房屋买卖合同纠纷中颇为典型。

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（一）》（已失效）第十七条及《中华人民共和国民法典》第一千零六十条规定了家事代理权。严格意义上的有权代理，代理人需具有委托人书面或口头的委托授权，代理人在授权范围内从事的行为才能对委托人发生效力。日常家事代理是指夫妻共同生活及家庭共同生活、日常经常发生的各种事项，任何一方都有权代理他方，无须明示委托，都可以自己的名义、对方的名义或者是双方名义为之，不需要特别的委托和授权。婚姻家庭的立法理念强调的是人格独立下的团体主义，家事代理权的立法理念是给家庭生活提供便利。由于每个家庭经济条件、生活方式差别较大，法官需要根据当时、当地的生活水平、该家庭

具体生活状况来判断所代理是否为家庭共同生活所需事务，保障夫妻之间被代理一方对共同财产的知情权和同意权及债权人利益。

本案中，涉案房屋系被告董甲一家拆迁所得房屋，董甲时任妻子孙某以董甲代理人的身份与原告李某签订了房屋买卖合同。房产系家庭重大财产，应当由全部共有人达成一致的意思表示。因此，本案中需要重点判断家庭成员对出售房屋一事是否知情且同意，孙某签字是否代表了其他家庭成员的共同意志。

本案结合以下几个方面予以判断：

#### 一、家庭成员对外处理事务习惯

在日常生活中，夫妻需要处理的家庭事务很多，参与社会经济生活非常频繁。这些民事法律行为由夫妻共同处理当然更能充分体现其共同意愿，但如果要求所有民事法律行为都必须由夫妻双方共同实施，必然会加大婚姻生活成本，加大社会经济活动成本。因此在家庭生活中，常常由夫妻一方代表家庭处理日常生活事务。根据已查明事实，孙某系家庭“主事人”并长期管理家庭财务，涉案房屋拆迁安置这一重大家庭财产事宜亦由孙某代理董甲签字办理，可见其他家庭成员关系紧密且对孙某具有充分的信赖，同意孙某代表其他成员对外处理家庭事务。因此，孙某对外签订房屋买卖协议，与其代表家庭对外处理事务的习惯相符，合同相对方李某亦有理由相信孙某有权代理其他家庭成员。

#### 二、涉案房屋交付占有情况

债权与物权的区分是大陆民法体系基础。虽然不动产登记才产生物权变动效力，但是否登记不影响房屋买卖合同效力。本案中，房屋买卖合同真实有效，房屋因客观原因在交易时尚无法办理房屋登记手续，卖房人以交付占有的方式履行合同义务，买房人对房屋系合法占有。1999年涉案房屋即交付给李某，李某在其中居住达二十余年，对外应具有占有公示效力，使得其取得了“类似所有权的权利”。1999年至2003年，李某与董甲两家还处于上下楼邻里关系。家庭成员对家庭财产亦有管理职责，董甲、董乙面对李某长期占有使用房屋的情况未提出异议，而在诉讼中主张对交易事实不知情，明显与常理不符。

### 三、家庭成员受益情况

按照权利与义务对等原则，家庭成员以个人名义所负债务，其收益用于家庭共同生活的，应该作为家庭共同债务。家庭共同债务的主体，不限于夫妻双方，也可以是家庭全体成员。本案中，孙某贡献家庭主要收入来源，其本人亦认可将售房款部分用于家庭日常生活，故董甲、董乙作为家庭成员，已从房屋出售事实中受益，董甲、董乙不应再以不知情为由拒绝履行合同。

### 四、房屋交易应秉承诚实信用原则

协议订立后，案涉房屋价值有巨幅增长，市场价格远超1999年的售价20万元，在此情形下易发生卖方毁约情形。本案中，原、被告围绕涉案房屋产生了一系列纠纷，被告董甲违反协议约定擅自将房屋登记在自己名下，甚至以提起分家析产诉讼、调解放弃孙某份额等方式，阻却原告李某成为房屋所有权人。董甲一家的行为明显违背了诚实信用原则，对其所称不知情的抗辩意见不应予以采信。

编写人：北京市朝阳区人民法院 刘奇琦

## 应优先选择交付车位而非赔偿货币的方式来 保障业主的车位使用权

—— 黄某、张某诉朱某房屋买卖合同案

### 【案件基本信息】

#### 1. 判决书字号

江苏省无锡市惠山区人民法院(2023)苏0206民初2806号民事判决书

#### 2. 案由：房屋买卖合同纠纷

### 3. 当事人

原告：黄某、张某

被告：朱某

### 【基本案情】

朱某系某小区房屋原业主。2022年10月，朱某通过中介公司将房屋出售给黄某、张某。双方签订合同约定房屋成交价为220万元，下列设施及物品包含在上述房屋总价内，该房屋固定装修不得拆除，房屋交接时必须保持现状：毛坯(含使用权车位一个)。黄某、张某按约支付房款后，中介公司组织双方交接房屋，中介公司工作人员通过微信提醒朱某携带车位相关材料。房屋交接当天，黄某、张某因朱某逾期交付房屋要求朱某承担违约金，朱某